

条款与协议

Kimi 开放平台服务协议

📄 复制页面



版本生效日期：2025年4月28日

版本更新日期：2025年4月28日

欢迎使用“Kimi大模型开放平台”服务！

Kimi大模型开放平台是由北京月之暗面科技有限公司及关联公司（简称“我们”或者“月之暗面”）提供的以生成式人工智能服务为核心功能的服务平台（简称“本服务”），本服务主要适用于您作为开发者使用我们提供的应用程序编程接口（API）或其他开发者工具，开发面向组织内部或终端用户的产品及服务的使用场景。

本协议是针对开放平台服务所制定的具体协议，与 《Kimi用户服务协议》（以下简称“用户协议”）《Kimi开放平台隐私政策》 等共同构成您使用本服务的协议，除本协议外，您在使用本服务时也应同时了解并遵守上述协议，尤其是遵守用户服务协议中的用户使用规范。本协议内容与上述协议存在冲突的，以本协议为准。

本服务提供付费服务，请在使用本服务前，务必仔细阅读并充分理解本协议，特别是涉及免除或者减轻我们责任、排除或限制您的权利的与您有重大利害的条款。该等条款将以加粗等形式特别提示您注意，请您重点阅读。

本服务主要面向的对象是具备完全民事行为能力的成年人、企业及其他合法组织。如果您系未成年人或不具备使用本服务的民事行为能力，请在法定监护人陪同下仔细阅读并充分理解本协议，征得法定监护人的同意后并在其监护下才可使用本服务。

如果您无法准确理解或不同意本协议的任一内容，请暂时不要使用本服务。当您通过网络页面点击确认、勾选等方式同意本协议或实际充值、使用本服务时，均表示您与我们已就本协议达成一致，

KIMI 开放平台 一、账号使用说明



- 1. 注册及认证：**您在使用本服务前，可以通过手机号码等方式注册账号，并确认同意本协议以及其他相关规则、政策。使用服务前，您需要进行实名认证，否则您将无法通过充值使用本服务。您需要保证您提供的身份信息及账号信息真实、准确、合法、有效，并及时更新。如果您选择拒绝提供身份信息，或提供的信息不准确、不真实、不规范或我们有理由怀疑为错误、不实、不合法的资料的，您可能无法使用本服务或在使用过程中部分功能受到限制。
- 2. 个人认证：**如果账号作为个人使用，您应当确保认证主体是具备完全民事行为能力的成年人。如果使用者未成年或不具备使用本服务的民事行为能力，应当由具备完全民事行为能力的法定监护人来完成注册和认证，由法定监护人对该账号及账号的使用负责。
- 3. 企业认证：**如果账号作为企业使用，您应当确保您享有企业赋予您注册并使用本服务的授权，并代表企业完成认证，由企业对该账号及账号的使用负责。
- 4. 注册要求：**您的注册应当符合用户协议的注册规范。此外，您不应是任何国家、国际组织或者地域实施的贸易限制、制裁或其他法律、规则限制的对象。
- 5. 使用及转让：**注册成功后，本人或企业对账号享有合法使用权并对账号项下的所有行为承担法律责任。账号管理人应妥善保管账号，不得以任何形式将账号擅自转让、出借、出租或提供给他人使用。如因您未保管好账号，包括账号被盗窃或非法利用后未及时采取补救措施，所导致的损失，您应自行负责。
- 6. 账户安全：**您应自行确保账号和API密钥的安全，账号下的全部行为都将视为您的行为。如您的账号被泄露或盗用，请您务必尽快联系我们；如您API密钥被泄露或盗用，您可以尽快通过您的账号对API密钥进行删除操作。**因账号或API密钥泄漏，或者无授权主体使用您的账户导致服务受到影响或者遭受损失，责任由您自行承担。当我们有理由怀疑您的账号或API密钥泄漏时，我们有权暂时停止您的服务，以保护您的账户安全。**

二、服务使用说明

- 1. 免费服务：**我们可能通过赠送充值金额、发放代金券或提供测试服务等方式免费向您提供部分服务，对于该部分服务，我们有权决定是否继续提供或停止。您在使用免费服务时请务必注意该特点，避免因无法继续使用免费服务而导致您受到影响。免费服务对应的金额不可提现、不可转让，不可开具发票。

前，请务必阅读并理解本协议、充值协议以及我们在网页上公布的使用手册等全部内容，产品

KIMI 价格类型等产品内容将以官网网页/订购页面公示为准，相关页面可能会不时进行调整，请您及时关注，如遇到不清楚的地方，请及时和客服联系。您在充分理解本服务的内容、定价以及使用方法等内容后，再进行后续的充值和使用。

- 3. 价格调整说明：**本服务的价格如果发生调整，会及时通知您，通知您的方式包括通过客服联系、向您预留的联系方式发送信息以及网站价格页面公示等，请您务必注意查阅价格调整通知。如该价格调整对您产生实质不利的影响，您应当及时停止服务，如您继续使用该服务，视为您同意该价格调整方案，您不应再以该价格调整对您不利向我们主张权利。
- 4. 售后服务：**您可以通过网站公示的“联系客服”获取客服的联系方式（如企业微信），通过官方客服获取售后服务。您也可以向 support@moonshot.cn 发送邮件沟通售后服务事宜。
- 5. 日常维护：**我们可能会根据服务运营和升级的需要对本服务进行日常维护，日常维护期间可能导致本服务部分或全部不可用。

三、权利与义务

1. 您的权利与义务：

您有权依据本协议的约定使用本服务并获得满足您购买的服务方案所描述特征的对应服务，我们许可您以调用接口的形式使用本服务。该许可为非排他的、不可转让、不可再许可的普通许可，本服务仅供您内部使用或向最终用户提供服务。您有权获得售后服务支持、进行反馈和投诉，您有权就已支付的金额要求开具发票。

您不得转让本条款下的任何权利或义务。

您使用本服务应遵守法律、法规以及本协议，也应遵守我们在本服务相关页面公布的其他相关规则、政策，不得利用本服务进行违法、违规以及其他可能危害国家安全、社会公共利益、侵犯他人合法权益、扰乱平台经营秩序的行为。尤其是，您利用本服务的输出对外提供产品或服务时，应当严格遵守各项法律法规，取得合法经营资质和政府审批，满足监管规定，保障网络安全、数据安全和个人信息安全。特别地，您知悉使用服务向公众提供内容生成式人工智能产品或服务的需要开展安全评估和算法备案工作，且应按照法律、法规及政策相关的要求，对生成内容的安全性、合法性、合规性进行有效管理和控制，建立包括但不限于内容审核、用户管理、数据安全、监测预警和应急处置等机制。如因用户使用您提供的服务导致数据安全、舆情风险或发生任何产品或服务被滥

承担相应责任且我们有权终止本协议而不承担任何责任。

KIMI 开放平台

您承诺您清楚本服务的特点，尤其是理解您输入的知识文档、数据、文本、文件、资料、链接等内容会在本协议约定范围（包括提供、优化服务等）内被使用，因此，在使用本服务前，请务必谨慎输入可能含有个人信息或者商业秘密的信息，您一旦输入，视为您同意我们在服务范围内利用上述信息。如因您的输入对您自身、我们或第三方产生损害，都应由您承担全部责任。我们基于您的输入所产生的输出，您应当合法合规进行利用，如因您的不当使用导致您自身、我们或者第三方产生损害，也应由您承担全部责任。

2. 我们的权利与义务：

我们将依法依规为您提供符合您所购买的服务方案标准的服务，积极履行法定义务，保护网络安全、数据安全和您的个人信息，尽力在现有技术维护本服务安全、稳定、持续的运行，努力提升和改进技术，保障您的服务使用体验。

如果您存在违反法律、法规、用户协议及本协议约定或平台规则的行为，我们有权自行判断，并采取相应措施，包括但不限于通知您整改、屏蔽删除您的内容，冻结、关闭、转移您的账号或冻结、划扣金额，拒绝、暂停或停止向您提供服务等。

四、服务规范

1. 您应当遵守用户协议的约定，尤其是遵守用户协议中的使用规范以及我们在网站公示的其他使用规范。
2. 您使用本服务，尤其是利用本服务的输出对外提供产品或服务时，应当严格遵守各项法律法规，取得合法经营资质和政府审批，满足监管规定，保障网络安全、数据安全和个人信息安全，不得侵害国家、公共利益和第三人合法权益。
3. 您应当对接入的安全性负责，保证接入没有安全漏洞或者对本服务造成威胁的因素。
4. 您应当仔细阅读用户服务协议中的风险提示，我们再次强调，**由于技术限制，本服务不对输出内容进行任何准确性和有效性的保证，请您不要将本服务的输出内容作为唯一的事实来源或绝对真实信息对外提供服务，不能将输出直接作为医疗、法律、金融、教育等领域的专业建议对外提供服务，不要直接使用生成内容作出可能对个人产生法律影响或其他重大影响的决定。**此外，您也不应将输出内容视为月之暗面的观点或以月之暗面的观点对外提供输出，我们不对本

何育书。

KIMI 开放平台

如您选择使用本服务中的联网搜索功能，服务输出的内容可能实质性来自于对第三方在互联网上公布信息的整理。考虑到该等信息并非由我们发布和控制，因此您应自行确认该等信息的准确性、完整性、时效性、可靠性、合法性以及是否侵犯第三人权利，并对该信息的后续使用负责。

五、客户信息和客户数据

1. 我们会按照《Kimi开放平台隐私政策》收集、使用和保护您的个人信息。需要注意的是，**如果您利用本服务开发及提供您的产品或服务，并收集终端用户的个人信息，则您应当严格按照《个人信息保护法》的规定处理个人信息，对您收集和使用的个人信息负全部责任。您利用本服务所开发的终端的用户个人信息保护应当直接适用您的而非本服务的隐私政策。**
2. 企业实名认证时，需要提供企业的主体名称、统一社会信用代码、法人或组织的登记/资格证明、开户名、开户行、开户行账号等企业信息。另外，企业可能需要提供企业联系人的个人信息，包括姓名、手机号码、电子邮箱，用于向您推广、介绍服务，发送业务通知、签订合同、开具发票或与您进行业务沟通等。如您提供的上述信息包含第三方的个人信息，您承诺并保证您向我们提供这些信息前已经获得了相关权利人的授权许可。
3. 请您理解，客户数据不同于用户个人信息，您通过本服务（不包括第三方服务）进行处理的数据，为客户数据。您在合法范围内，对您的数据拥有完全的控制权。作为中立的技术服务提供者，我们只会严格执行您的指示处理客户数据，除非法律法规另有规定、依据本协议及产品规则或基于您的要求为您提供技术协助进行故障排除或解决技术问题，我们不会对客户数据进行任何非授权的使用或披露。
4. 您应确保本服务下您提供的客户数据来源及内容合法，以及您享有处理数据的相应权限。您应保证使用本服务对该等数据的处理符合相关法律法规的要求，不存在任何违法违规、侵权或违反与第三方合同约定的情形，亦不会将数据用于违法违规目的，再次强调，因客户数据内容及您的数据处理行为违反法律法规、部门规章或国家政策而造成的全部结果及责任均由您自行承担。
5. 您理解并同意，您应根据自身需求自行对客户数据进行存储，我们仅依据相关法律法规要求或基于本服务的需要存储客户数据，我们没有义务存储您的数据或信息，亦不对您的数据存储工作或结果承担任何责任。

六、知识产权

1. 除了依照法律规定应享有权利的相关权利人外，月之暗面对本服务（包括但不限于软件、技术、程序、代码、模型权重、用户界面、网页、文字、图表、版面设计、商标、电子文档）享有法律法规允许范围内的全部权利（包括但不限于著作权、商标权、专利权等知识产权和其他权利）。
2. 在未侵害他人合法知识产权或其他权利并遵守本协议的前提下，您在法律允许的范围内，拥有对您输入和输出内容的知识产权、其他权利和对内容负责的义务。由于技术限制，我们无法保证其他用户的内容与您的内容完全不一致，不排除会出现输出内容雷同的情况，鉴于此，您对输出所享有的权利无法当然及于其他用户的内容。
3. 为了提升您使用本服务的体验，您授予我们一项免费的使用权，以在法律允许的范围内将您输入输出之内容及反馈用于模型服务优化。
4. 未经我们同意，您不能单独或（和）结合其它方式展示或使用我们或我们的关联公司所拥有的商标、服务标记、商号、字号、域名、网站名称或其他任何显著品牌特征（“标识”），也不能将我们或我们的关联公司作为您的案例、合作对象等在您的网站、客户端、应用程序等、新闻媒体、资本市场等公开场合披露。

七、违约责任

1. 您了解并同意，针对您违反本协议及相关法律法规的行为，我们可以独立判断，包括依据您的各项信息与行为数据或其他互动关系来综合认定，在无需通知的情况下，对您采取包括但不限于警示提醒、限期改正、限制账号功能、暂停使用、冻结和罚没充值金额、关闭账号、禁止重新注册、删除相关内容等处置措施。我们有权公告处理结果，且有权根据实际情况决定是否恢复使用。
2. 您应当独立承担因您的违约行为导致的全部法律责任或第三方主张的任何索赔和要求。因此给我们造成任何损失的，您应当予以全部赔偿（包括我们维权所支出的诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、公告费、鉴定费、差旅费、调查取证费、赔偿金、违约金、和解费用、行政处罚的罚金等）。您同意我们通过账户余额（包括同一主体下的各关联账户）或者取消对应服务来抵扣您给我们带来的损失。

KIMI 开放平台 1. **不可抗力等原因**：我们依照法律规定履行基础保障义务，但对于下述原因导致的合同履行障碍、履行瑕疵、履行延后或履行内容变更等情形，我们不承担相应的责任：

（1）因自然灾害、罢工、暴乱、战争、政府行为、司法行政命令等不可抗力因素；（2）因电力供应故障、通讯网络故障等公共服务因素或移动通讯终端病毒或黑客攻击、系统不稳定等第三人因素；（3）在已尽善意管理的情况下，因常规或紧急的设备与系统维护、设备与系统故障、网络信息与数据安全等因素。

2. 您理解并同意，本服务是按照现有技术和条件所能达到的现状提供的，我们无法保证本服务毫无瑕疵。我们会尽最大商业努力确保官网和服务的连贯性和安全性，同时请您理解并同意，我们不就任何由第三方产品所引起的问题负责，也不就下述事项进行任何明示或暗示的保证：
（1）不保证本服务完全满足您的要求或使用目的；（2）不保证本服务准确可靠、功能可用、及时、无错误、不受干扰、无中断、持续稳定、不存在任何故障；（3）不保证本服务中的全部信息无瑕疵、无偏见、不侵权、完全合理；（4）不保证本服务的代码、程序及其指向的内容的准确性、稳定性和完整性；（5）不保证通过恶意诱导或其他违反本协议的使用方式所输出的内容与本服务运营主体的观点保持一致；（6）其他我们无法控制或合理预见的情形。
3. 我们有权定期或不定期地对提供网络服务的网站或相关的设备进行检修或者维护，如因此类情况而造成网络服务在合理时间内的中断或暂停，我们无需为此承担责任。
4. 我们不对由于您使用本服务，或通过本服务向您的客户/用户提供的产品、服务、信息、数据而引起的任何损害承担责任。同时，无论基于何种责任理论，我们均不对您承担任何间接、附带、衍生性或惩罚性的赔偿责任，包括但不限于利润损失、商业信誉受损、资料丢失或其他有形或无形损失，不论是否知道或应当知道上述损失或损害的可能性。
5. 除非法律法规另有明确规定，否则我们对您承担的全部直接责任，无论基于何种原因或方式，均不会超过您在最近一个自然月的消费总额（如有）。
6. 我们有权根据本协议处理违法违规内容，但该权利并不构成我们的义务或承诺。我们无法保证能够及时发现或处理所有违法行为。
7. 我们保留将本条款下的权利或义务转让给任何关联公司、子公司或与本服务相关的任何业务继承者的权利。

九、注销

1. 您有权注销您的账号，您可以通过我们的联系邮箱或者与客服沟通申请注销您的账户。注销账号前请您注意账号充值余额的使用情况，一旦注销，您的账号、数据、API和充值余额都会被

2. 我们需要一定时间来审核您的注销情况，当我们收到您的注销申请时，我们可能会冻结您账号的使用。如果您在审核期间内想撤回您的注销申请，请及时与我们联系。



3. 注销时，如账户还有余额未使用，我们向您发送余额清空提醒，如您同意注销，我们会继续您的注销流程。如您未明确同意，则您的账户将暂时不会被注销。

4. 注销账号后，我们仍需按照网络安全法等法律法规的要求，保留您相应的注册数据及行为记录。如您在注销前使用本服务过程中存在违法或违约的行为，我们仍有权行使本协议所约定的权利。

5. 如您存在违反法律法规或者严重违约的行为，我们有权单方面注销您的账号。

十、服务终止

1. 您有权随时停止使用本服务，包括注销您的账户。
2. 如果您出现违反法律法规，违反本协议或平台规则，侵害国家、公众、我们或者第三人合法权益的情况，我们会视情况终止服务。
3. 为了整体服务运营的需要，我们有权视具体情况决定服务/功能设置、范围，修改、中断、中止或终止本服务。
4. 本服务可能因为第三人侵害或不可抗力而终止。
5. 若您主动注销或因违约导致服务终止时，针对您未消耗的金额，我们有权不予退还。因我们的原因导致服务终止，我们会与您就退款问题进行沟通 and 协商，并退回与您协商一致的退款金额。

十一、通知与送达

1. 您应向我们提供真实有效的联系方式。联系方式变更的，请您务必及时向我们更新。若因您的联系信息存在虚假、无效、未及时更新等情形致使您无法及时获取业务通知、客户服务、投诉处理、纠纷协调、技术支持等情况的，将由您自行承担相应后果和责任。
2. 我们将通过官网的网页公告、电子邮件、手机短信、即时通讯工具等方式中的一种或多种方式向您发送与官网和服务有关的业务通知、服务提示、验证消息、营销信息等各种信息（包括但不限于更新后的服务规则、服务升级、广告等）。您通过任何形式提供给我们的联系地址、电话、电子邮件或（和）其他联系方式，均被视为有效送达的联系方式。此类通知将对您的权利

形式公布的，一经公布即生效（另有说明除外），(2)以电子形式（包括系统通知、站内信、电子邮件、开放平台短信、即时通讯工具等）发送的，在发送成功后视为已送达；(3)以纸质载体发出的，以交邮后的第三（3）个自然日视为已送达。

3. 我们可能会向您在使用官网及服务的过程中提供的您的联系方式发送通知，用于用户消息告知、身份验证、安全验证、用户使用体验调研等用途。此外，我们也可能会通过在前述联系方式与您分享您可能感兴趣的服务、功能或活动等商业性信息，如不愿接受这些信息，您可以通过手机短信中提供的退订方式进行退订，也可以直接与我们联系进行退订。

十二、法律适用与争议解决

1. 本协议之订立、生效、解释、修订、补充、终止、执行与争议解决均适用中华人民共和国大陆地区法律。
2. 若本协议的签订、履行或解释发生争议，双方应努力友好协商解决。**如协商不成，任何一方均有权向北京月之暗面科技有限公司住所地有管辖权的法院起诉。**

十三、其他

1. **条款的可分性与可执行性**：若本协议中任何一条款被认定为废止、无效或不可执行，该条款应被视为可分割的，不影响本协议其他条款的有效性及可执行性。此外，我们延迟或暂不行使本协议项下的任何权利，并不应被视为对该权利的放弃。
2. **本协议的更新**：为持续优化服务体验并适应国家法律法规、政策调整、技术条件及产品功能等变化，我们可能会不定期地更新本协议。更新后的协议内容将构成本协议的组成部分，并通过页面公示、页面提示或信息推送等方式通知您。如您继续使用本服务，即表示您已同意接受更新后的本协议内容。如您对更新后的协议条款存有异议的，您有权停止登录或使用本服务。若您继续登录或使用本服务，即视为您认可并接受修改后的协议条款。
3. **本协议的小标题**：本协议所设小标题仅为便于阅读而设，不作为协议条款的解释依据。

十四、联系我们

1. **意见反馈途径**：您在本服务中存在任何使用问题，请随时与我们联系。您可以通过网站公示企业客服微信或发送邮件至 support@moonshot.cn 与我们联系。

 Kimi K2.6 模型已正式发布，长程代码编写能力更强更稳。

了您的合法权益（包括但不限于知识产权、个人信息、肖像权、名誉权等），请随时与我们联系。当您认为本服务存在侵权或违法违规内容时，您可以通过[举报](#)或[投诉](#)功能进行举报或投诉。当您的合法权益受到侵害，投诉时需要按照法律规定提交您的真实身份信息以及构成侵权的初步证据。您可以通过发送邮件至 support@moonshot.cn 或联系我们的办公地址与我们联系。我们会按照法律的规定，尽快处理您的请求。联系地址：北京市海淀区知春路76号京东科技大厦1栋13层

此页面对您有帮助吗？

 是

 否

[常见问题及解决方案](#)

[用户隐私协议](#)

